Auteursovereenkomst voor een Onderwijsmethode

MODERNE WISKUNDE - RELEASE 12.1 HV BB & RELEASE 13.1 OB

Inhoud

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Algemene bepalingen
Artikel 3 Samenstelling Auteursteam
Artikel 4 Taakverdeling en werkwijze
Artikel 5 Acceptatie
Artikel 6 Rechten
Artikel 7 Naamsvermelding
Artikel 8 Toestemming
Artikel 9 Exploitatie
Artikel 10 Het Honorarium
Artikel 11 De Honorariumverdeling
Artikel 12 Controle van de afrekening
Artikel 13 Afdracht belastingen en premies
Artikel 14 Auteursexemplaren
Artikel 15 Nieuwe Editie/Release
Artikel 16 Rechtverkrijgenden
Artikel 17 Overdracht van rechten
Artikel 18 Beëindiging van de overeenkomst
Artikel 19 Geheimhouding
Artikel 20 Concurrentiebeding
Artikel 21 Geschillen

Partijen:
1) Noordhoff Uitgevers B.V., gevestigd te Groningen en kantoorhoudende te Groningen en Utrecht, ten deze vertegenwoordigd door mevrouw P. van der Zanden en mevrouw M. van Bruinessen

hierna te noemen "de Uitgever" enerzijds;

En

2) De heer J. van den Boom te UTRECHT

Samen met de andere auteurs hierna te noemen " het Auteursteam", anderzijds (de namen van de overige auteurs, zoals bekend op het moment van ondertekening van dit contract, zijn opgenomen in **Bijlage 2** bij dit contract);

In aanmerking nemende

- Dat de Uitgever een educatieve uitgeverij is en leerstof ontwikkelt teneinde deze in gedrukte en/of digitale vorm te exploiteren voor het gehele onderwijsveld;
- Dat het Auteursteam gezamenlijk over specifieke kennis beschikt op het gebied van **Wiskunde**
- Dat de Uitgever samen met het Auteursteam een onderwijsmethode wenst te ontwikkelen teneinde deze methode gedurende lange tijd uit te geven en anderszins te exploiteren;
- Dat partijen met het oog op handhaving van de kwaliteit van de Methode, alsmede om in te spelen op nieuwe (technische) ontwikkelingen en veranderingen in de markt, de Methode inhoudelijk zullen (doen) aanpassen;
- Dat partijen, mede in verband met de vorige bepaling, het belang onderkennen van ruime exploitatiemogelijkheden en van continuïteit van de exploitatie van de Methode;
- Dat de Uitgever en het Auteursteam gedurende deze overeenkomst zich ervoor zullen inspannen dat er op een duidelijke en welwillende wijze gecommuniceerd wordt over de in deze overeenkomst genoemde zaken;
- Dat (de individuele leden van) het Auteursteam en de Uitgever uitdrukkelijk niet de intentie hebben een arbeidsovereenkomst aan te gaan als bedoeld in artikel 7:610 e.v. BW vanwege de aard van de werkzaamheden;
- Dat (de individuele leden van) het Auteursteam vrij zijn in de wijze waarop zij hun diensten voor de Uitgever verrichten en zij niet onder gezag van de Uitgever zijn gesteld, een en ander onverminderd de bevoegdheid van de Uitgever om instructies te geven inzake de uitvoering en aanlevering van het Werk, en de planning ter concretisering van de door het Auteursteam te verrichten diensten;
- Dat de Uitgever en (de individuele leden van) het Auteursteam ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden, zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt, tenzij Uitgever en (individuele leden van) het Auteursteam schriftelijk en excpliciet deze overweging niet van toepassing verklaren);
- Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 1 juni 2017 onder nummer 90120173150210 beoordeelde overeenkomst;

Komen terzake van een onderwijsmethode genaamd
MODERNE WISKUNDE - RELEASE 12.1 HV BB & RELEASE 13.1 OB

het volgende overeen:

Artikel 1 Definities

Vak: Wiskunde
Methode: Onderwijsmethode waar deze overeenkomst betrekking op heeft, bestemd voor een vak.
Editie: Editie van de Onderwijsmethode, die uit meerdere Titels bestaat, te weten de de 12^{e} editie TF en 13^{e} editie onderbouw, waarop de Releases met als nummer 12.1 en 13.1 betrekking hebben.
Release: de periodieke vernieuwing van de Editie, waarin een bepaald percentage van de Editie/Release is vernieuwd.

Auteursteam: Alle auteurs die aan de Release meewerken en deze overeenkomst hebben ondertekend.
Netto Opbrengsten*:* De door de Uitgever vastgestelde (bruto-)prijs verminderd met de BTW en de verleende kortingen.
Uitgeve*r*: Noordhoff Uitgevers, uitgever van de Methode.
Project: De (gang van zaken rond de) totstandkoming van de Release, waarvan de Uitgever de leiding en de eindverantwoordelijkheid heeft.
Projectnota: Uitwerking van overige afspraken met betrekking tot het Project.
Titel: Los deel, bijvoorbeeld leer-, informatie- of werkboek, folio of digitaal, onderdeel van de Release, al of niet met eigen ISBN.
Werk: Bijdrage van een lid van het Auteursteam aan de Release inclusief concepten, ideeën en structuren e.d.
Acceptatiemoment: Moment waarop het manuscript van een Titel door de Uitgever wordt goedgekeurd.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Er kunnen te allen tijde wijzigingen in de samenstelling van de Release worden aangebracht, als dit vanuit uitgeefoverwegingen wenselijk en/of noodzakelijk is.

2.2 De structuur, vorm, inhoud en didactiek van de Release alsmede de planning van het Project staan omschreven in de Projectnota.

Artikel 3 Samenstelling Auteursteam

3.1 De leden van het Auteursteam zijn zij die deze overeenkomst hebben ondertekend met uitzondering van de Uitgever.

3.2 De Uitgever kan indien de omstandigheden daartoe naar het oordeel van de Uitgever aanleiding geven na overleg met leden van het Auteursteam besluiten dat de samenstelling van het Auteursteam dient te worden gewijzigd. De Uitgever zal consulterend overleg voeren met het Auteursteam voordat hij de beslissing neemt wie aan het Auteursteam zal worden toegevoegd.

3.3 Indien daartoe volgens de meerderheid van het Auteursteam of volgens de Uitgever aanleiding bestaat, kan door de Uitgever de samenwerking met één of meerdere individuele leden van het Auteursteam worden opgezegd, waarna zij niet langer deelnemen aan het Project.

3.4 Indien een lid van het Auteursteam niet langer deelneemt aan het Project blijft hij honorarium ontvangen voor de bijdrage die hij geleverd heeft overeenkomstig het verdelingsysteem

Artikel 4 Taakverdeling en werkwijze

4.1 Tot de taak van het Auteursteam behoren onder andere:
- het maken van auteursversies en illustratieopdrachten van alle onderdelen van een Titel;
- het leveren van commentaar op al die onderdelen;
- het redigeren van auteursversies en illustratieopdrachten;

- het uitvoeren van (proeven)controles van teksten en illustraties;
- het verzamelen en aangeven van bijdrukcorrecties;
- het (uitsluitend in overleg met de uitgever) meewerken aan promotieactiviteiten van de Methode;
- alle overige activiteiten die in de Projectnota zijn vastgelegd.

4.2 Tot de taak van de Uitgever behoren onder andere:

- het voor zijn rekening en risico uitgeven van de Release;
- het opstellen van de Projectnota;
- het bewaken van de voortgang van het Project;
- het verzamelen en het regelen van de rechten van de afbeeldingen voor alle onderdelen van een Titel;
- het vaststellen en verzorgen van de grafische vormgeving van de Titels;
- het productiegereed maken;
- het doen produceren;
- het bepalen van oplage en verkoopprijs;
- de verkoop, distributie en marketing;
- alle overige activiteiten die in de Projectnota zijn vastgelegd.

4.3 Het Auteursteam werkt volgens de werkwijze en taakverdeling die in de Projectnota zijn of nog zullen worden vastgelegd.

4.4 De Uitgever is verplicht de Projectnota bij te houden en steeds aan te passen aan gewijzigde omstandigheden of nieuwe afspraken met het Auteursteam. De Uitgever is ook verplicht bij iedere wijziging van meer dan ondergeschikt belang aan alle leden van het Auteursteam een aangepaste versie van de Projectnota toe te sturen.

Artikel 5 Acceptatie

5.1 Tot het Acceptatiemoment van de eerste Titel van de Release kan de Uitgever besluiten het Project te staken indien de kwaliteit van het Werk, de marktomstandigheden of een andere omstandigheid daartoe naar zijn mening aanleiding geven.

5.2 Indien de reden voor het staken van het Project vóór het Acceptatiemoment van de eerste Titel van de Release niet gelegen is in onvoldoende kwaliteit van het werk of een andere tekortkoming van leden van het Auteursteam, ontvangen zij een door de Uitgever vast te stellen vergoeding. Bij deze vergoeding zal rekening worden gehouden met het mogelijke honorarium dat gerealiseerd had kunnen worden bij voortzetting van het Project onder de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het staken ervan.

5.3 Wanneer de Uitgever het manuscript van een Titel heeft geaccepteerd zal hij, behoudens uitzonderlijke onvoorziene omstandigheden, tot uitgave ervan overgaan.

5.4 De Uitgever zendt op het Acceptatiemoment een schriftelijke acceptatiebevestiging aan de leden van het Auteursteam die aan de betreffende Titel hebben meegewerkt.

5.5 Vanaf het Acceptatiemoment hebben de leden van het Auteursteam die aan de betreffende Titel hebben meegewerkt recht op voorlopig honorarium over de verkochte exemplaren, welk honorarum als voorschot geldt op de definiteve honorariumafrekening (zie artikel 11).

Artikel 6 Rechten

6.1 De leden van het Auteursteam dragen de volledige auteursrechten en eventuele andere rechten op alle onderdelen van hun Werk op het moment van ondertekening van deze overeenkomst bij voorbaat over aan de Uitgever.

6.2 Indien zou blijken dat ten tijde van de ondertekening van deze overeenkomst de overdracht nog niet rechtsgeldig heeft kunnen plaatsvinden, verlenen de leden van het Auteursteam aan de Uitgever een algehele exclusieve licentie om het Werk openbaar te maken en te verveelvoudigen en verbinden zij zich het in dit artikel beschreven recht alsnog op eerste verzoek aan de uitgever over te dragen.

6.3 De leden van het Auteursteam verklaren ieder afzonderlijk dat hun Werk geen inbreuk maakt op enig auteursrecht of enig ander recht van derden en dat zij bevoegd zijn tot overdracht van hun rechten aan de Uitgever. Zij vrijwaren de Uitgever voor alle aanspraken te dien aanzien. Voorts verklaren zij dat het Werk niets bevat dat in strijd is met de wet, de goede zeden of de openbare orde.

6.4 Op onderdelen van de Release die door de uitgever zijn ingebracht berusten de auteursrechten bij de Uitgever. Voor zover de Editie/Release of delen daarvan zijn aan te merken als een gegevensverzameling in de zin van de Auteurswet of als een databank in de zin van de Databankenwet berusten de rechten daarop eveneens bij de Uitgever.

6.5 De Uitgever en het Auteursteam bepalen, wanneer dit nog niet bekend is, in overleg de naamgeving van de Methode, de Editie/Release en de Titels. Bij verschil van mening beslist de Uitgever. Ongeacht van wie (enige suggestie voor) de benaming van de Methode, de Editie/Release en van de individuele Titels afkomstig is, heeft de Uitgever hierop alle rechten. De Uitgever is als enige gerechtigd deze benaming(en) in het economisch verkeer te gebruiken en als merk, Internet-domeinnaam of anderszins te (doen) registreren.

6.6 De rechtenoverdracht van lid 1 omvat mede alle mogelijke rechten op concepten, ideeën en/of structuren die door de leden van het Auteursteam ten behoeve van het Project zijn ingebracht.

Artikel 7 Naamsvermelding

7.1 De namen van de leden van het Auteursteam zullen steeds op alle daarvoor gebruikelijke, in de Projectnota bepaalde, plaatsen en wijze als zodanig worden vermeld in alle daarvoor in aanmerking komende Titels.

7.2 De naam van de uitgever zal als rechthebbende achter het Copyright-teken © en eventueel achter het Trademark-teken ™ of het Registered trademark-teken ® worden vermeld.

Artikel 8 Toestemming

De leden van het Auteursteam verlenen aan de Uitgever toestemming tot eventuele wijziging of bewerking van (een deel van) het Werk, daaronder begrepen exploitatie van delen van het Werk in combinatie met (delen van) andere werken ten behoeve van de Editie/Release en de Methode alsmede ten behoeve van andere edities/releases en methoden, ook nadat zij hun medewerking aan het Project hebben beëindigd, ongeacht de reden voor deze beëindiging. Exploitatie voor een andere methode van (een deel van) het Werk zal altijd met het desbetreffende lid van het Auteursteam worden besproken en Uitgever zal afzien van een dergelijk gebruik indien het lid zwaarwegende inhoudelijke gronden heeft om zich daar tegen te verzetten. Bij gebruik in een andere methode zal het verdelingssysteem van die methode gelden.

Artikel 9 Exploitatie

9.1 De Uitgever heeft de uitsluitende bevoegdheid om:
a. (een deel van) het Werk te exploiteren in boekvorm, op een elektronische gegevensdrager of via een on-line databank, in een gesloten of open netwerk, en op iedere andere in aanmerking komende wijze, multimedia-exploitatie daaronder begrepen.
b. (een deel van) het Werk te doen herzien en/of te vertalen en/of te bewerken ten behoeve van alle voorkomende informatie- en/of communicatiemiddelen en -vormen en het herziene, vertaalde en/of bewerkte werk te exploiteren.
c. een of meer van de hiervoor omschreven bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan derden toe te staan, zowel in Nederland als daarbuiten.
d. de vergoedingen te incasseren die krachtens de Nederlandse of buitenlandse wet door derden verschuldigd zijn voor het openbaar maken en / of verveelvoudigen van het werk of een gedeelte daarvan, voor zover deze aan uitgevers worden uitgekeerd.

9.2 Voor alle gelden die door collectieve beheersorganisaties worden geïncasseerd geldt de verdeling tussen de Auteur en de Uitgever zoals die voor de betreffende regeling gebruikelijk is.

9.3 De collectieve beheerde vergoedingen, zoals bedoeld in het voorgaande artikellid en de vergoedingen als bedoeld onder sub d van dit artikel zijn brutobedragen. De Auteur staat er tegenover de Uitgever voor in dat hij voldoet aan de wettelijke (fiscale) verplichtingen met betrekking tot het inhouden en afdragen van de aan de betreffende belastingautoriteiten verschuldigde belastingen in het kader van de sociale en fiscale wetgeving.

Van de onder 9.1 d. genoemde vergoedingen zal het per soort vergoeding gebruikelijke, in de Projectnota vastgelegde, auteursgedeelte onder de leden van het Auteursteam worden verdeeld in overeenstemming met de honorariumverdeling, zoals nader uiteengezet in artikel 11 van de overeenkomst.

Artikel 10 Het Honorarium

10.1 Het honorarium voor de leden van het Auteursteam wordt berekend over de Editie/Release als geheel.

10.2 Voor de diverse Titels waaruit de Editie/Release bestaat gelden onderstaande honorariumpercentages, te berekenen over de nettoprijs per verkocht exemplaar. De nettoprijs is de particuliere verkoopprijs (brutoprijs) verminderd met de BTW en de verleende kortingen.

12.9% netto per verkocht exemplaar

10.3 Het (voorlopig) honorarium wordt jaarlijks voor 1 april uitgekeerd over het aantal verkochte exemplaren in het voorgaande kalenderjaar.

10.4 De Uitgever is geen honorarium verschuldigd voor exemplaren die dienen voor present- of beoordelingsdoeleinden, archivering, vervanging van misdrukken en beschadigde exemplaren.

10.5 De kosten verbonden aan het verwerven en gebruiken van auteursrechtelijk beschermd werk, waaronder teksten uit eerdere edities/releases, kunnen ten laste van het totale honorarium komen. Dit geldt in het bijzonder bij hergebruik uit een voorgaande druk en bij plagiaat.

10.6 De kosten voortvloeiende uit extra correctie, d.w.z. veranderingen die door leden van het Auteursteam worden aangebracht in het met hun toestemming in productie gegeven manuscript, kunnen door de Uitgever ten laste van hun honorarium worden gebracht.

10.7 Voor de exploitatie door de Uitgever van (onderdelen van) de Methode in andere methodes of voor andere doeleinden en door eventuele derden ontvangen de betrokken leden van het Auteursteam een nader overeen te komen redelijk honorariumpercentage of eenmalige vergoeding. De Uitgever kan met de auteurs overeenkomen dat het honorarium in één keer wordt afgekocht. Die afkoop heeft dan betrekking op een bepaalde periode of op een bepaalde omzet.

Artikel 11 De Honorariumverdeling

De honorariumverdeling, die pas definitief wordt nadat de gehele Editie/Release is voltooid, zal als volgt tot stand komen:

11.1 Het honorarium wordt onder de leden van het Auteursteam verdeeld volgens een verdelingssysteem, waarbij de hoogte van het honorarium per lid is gekoppeld aan de geleverde bijdrage aan de Release als geheel. Het verdelingssysteem is bijgevoegd als **Bijlage 1**.
11.2 In onderling overleg stellen de Uitgever en het Auteursteam het verdelingssysteem vast. De leden van het Auteursteam ontvangen daarvan een exemplaar.
11.3 De administratie van het verdelingssysteem gebeurt door de Uitgever. Alle leden van het Auteursteam ontvangen jaarlijks hiervan een overzicht. Aan de hand van dat overzicht wordt een beschikbaar voorlopig honorarium verdeeld.

11.4 De wettelijke en andere gebruikelijke collectieve heffingen worden, voor zover van toepassing verdeeld op de wijze die bij de betreffende heffingen gebruikelijk is.
11.5 Wanneer de gehele Editie/Release is voltooid, wordt de honorariumverdeling definitief vastgesteld en wordt er dienovereenkomstig uitgekeerd.
11.6 Wanneer een lid van het Auteursteam zijn medewerking aan het Project tussentijds beëindigt, stelt de Uitgever in overleg met het Auteursteam vast welk deel van het honorarium het uitgetreden lid ontvangt. In principe ontvangt het uitgetreden lid een honorariumdeel naar rato van de uiteindelijke bijdrage aan de Editie/Release, tenzij de omstandigheden van de beëindiging aanleiding geven voor een andere verdeling.
11.7 Indien een individueel lid van het Auteursteam, meerdere leden van het Auteursteam of het Auteursteam als geheel, niet, onvoldoende of slechts gedeeltelijk voor het manuscript kan zorgen dan kan het Auteursteam of de Uitgever het initiatief nemen om in overleg een of meer ter zake kundige medeauteurs aan te stellen. Het honorarium voor dit / deze lid / leden van het Auteursteam wordt in mindering gebracht op het honorarium van dit lid / deze leden van het Auteursteam die niet of slechts gedeeltelijk voor het manuscript kan (kunnen) zorgen.
11.8 In de Projectnota is een onkostenregeling opgenomen.

Artikel 12 Controle van de afrekening

12.1 De leden van het Auteursteam zijn bevoegd eenmaal per jaar op eigen kosten de administratie van de uitgever betrekking hebbend op de exploitatie van de Editie/Release te doen controleren door een in overleg met de Uitgever aan te wijzen registeraccountant. Indien deze een meer dan verwaarloosbare afwijking ten nadele van de leden van het Auteursteam constateert, zijn de kosten van deze controle voor rekening van de Uitgever.

Artikel 13 Afdracht belastingen en premies

13.1 De individuele leden van het Auteursteam verplichten zich medewerking te verlenen aan de Uitgever bij het beoordelen van hun juridische status. Hiertoe zullen de individuele leden van het Auteursteam desgevraagd medewerking verlenen aan eventuele audits door of namens de Uitgever, waarbij feiten en omstandigheden worden vergeleken met de in deze overeenkomst vastgelegde afspraken.
13.2 Indien onduidelijkheid bestaat over de arbeidsverhouding van de (individuele leden van) het Auteursteam in het kader van de loonbelasting en/of sociale verzekeringsplicht kan de Uitgever loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden op het honorarium van de betreffende individuele leden van het Auteursteam.
13.3 Indien de Uitgever in het kader van de loonbelasting en/of sociale verzekeringsplicht tot inhouding van (individuele leden van) het Auteursteam verplicht is, zullen op het aan de betreffende individuele leden van het Auteursteam uit te betalen honorarium de vereiste inhoudingen worden gedaan en afgedragen.
13.3 Het tussen partijen overeengekomen honorarium is een brutobedrag. Alle belasting en premies sociale verzekeringen over het honorarium komen voor rekening van individuele leden van het Auteursteam. Indien de Belastingdienst vaststelt dat er sprake is van loonheffingsplicht en/of er door (individuele leden van) het Auteursteam voor wordt gekozen om de gelijkgestelden- of thuiswerkersregeling niet buiten toepassing te laten, dan zal het honorarium worden aangepast.

13.4 Mocht de Uitgever onverhoopt aansprakelijk worden gesteld voor afdracht van loonbelasting en premie volksverzekeringen, dan zal het desbetreffende individuele lid van het Auteursteam de Uitgever ter zake van de daarmee gepaard gaande kosten vrijwaren.

Artikel 14 Auteursexemplaren

14.1 Ieder individueel lid van het Auteursteam ontvangt van de Uitgever bij verschijnen van het Werk 1 exemplaar.

Artikel 15 Nieuwe Editie/Release

15.1 De Uitgever is gerechtigd om al het Werk al dan niet in gewijzigde vorm opnieuw te gebruiken in een toekomstige nieuwe Editie/Release van de Methode.

15.2 Voor een eventuele nieuwe editie/release streeft de Uitgever er in eerste instantie naar de leden van het Auteursteam te benaderen. De leden van het Auteursteam verklaren zich in beginsel bereid medewerking te verlenen aan een eventuele nieuwe Editie/Release.

15.3 Voor een eventuele nieuwe Editie/Release zal een nieuwe overeenkomst worden gesloten.

15.4 De leden van het Auteursteam van de huidige Editie/Release zullen betrokken worden in de honorariumverdeling van de eventuele nieuwe Editie/Release naar rato van het in die nieuwe Editie/Release overgenomen gedeelte van hun werk, ongeacht of zij deel uitmaken van het Auteursteam van die nieuwe Editie/Release.

Artikel 16 Rechtverkrijgenden

Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende honorariumaanspraken en daarmee samenhangende verplichtingen van de individuele leden van het Auteursteam gaan bij overlijden over op hun erven en rechtverkrijgenden. De Uitgever ontvangt in dit geval een verklaring van erfrecht. Zijn er verschillende gerechtigden dan zijn deze gehouden binnen zes maanden een persoon aan te wijzen die in alles wat deze overeenkomst aangaat de gezamenlijke rechtverkrijgenden van het bewuste lid van het Auteursteam vertegenwoordigt.

Artikel 17 Overdracht van rechten

De Uitgever kan zijn rechten en verplichtingen uit dit contract geheel of gedeeltelijk overdragen. Een zodanige overdracht behoeft de toestemming van het Auteursteam, dat deze alleen kan weigeren indien het goede gronden heeft om aan te nemen dat de exploitatie niet kan worden voortgezet in de geest en op de wijze waarin en waarop deze voor de overdracht plaatsvond. Indien de leden van het Auteursteam binnen twee maanden na ontvangst van dit verzoek deze toestemming niet uitdrukkelijk hebben geweigerd, geldt deze als stilzwijgend verleend.

Artikel 18 Beëindiging van de overeenkomst

18.1 De leden van het Auteursteam zijn gerechtigd deze overeenkomst te beëindigen, indien de Uitgever blijvend tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen van deze overeenkomst.

18.2 De Uitgever is gerechtigd om deze overeenkomst tussentijds eenzijdig op te zeggen, indien het Auteursteam blijvend tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen van deze overeenkomst, door bijvoorbeeld niet tijdig te leveren en/of blijvend materiaal van onvoldoende kwaliteit te leveren.

18.3 De Uitgever is eveneens gerechtigd om deze overeenkomst tussentijds eenzijdig op te zeggen, wanneer voortzetting van het Project naar zijn mening economisch niet verantwoord is. Indien dit niet het gevolg is van onvoldoende kwaliteit van het Werk of een andere tekortkoming van leden van het Auteursteam of van het feit dat de levenscyclus van de Editie/Release is voltooid, ontvangen zij een door de Uitgever vast te stellen vergoeding. Bij deze vergoeding zal rekening worden gehouden met het mogelijke honorarium dat gerealiseerd had kunnen worden bij voortzetting van het Project onder de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het staken ervan.

18.4 Deze overeenkomst eindigt wanneer de Editie/Release is afgerond en de Uitgever besluit de exploitatie van de Editie/Release te staken, hetzij omdat de Uitgever een nieuwe Editie/Release van de Methode wenst te maken, waarvoor een nieuwe overeenkomst zal worden gesloten, hetzij omdat de Uitgever de exploitatie van de Methode wenst te staken.

18.5 Na beëindiging van deze overeenkomst, ongeacht de reden van beëindiging en ongeacht de opzeggende partij, is de Uitgever gerechtigd om de Editie/Release geheel of gedeeltelijk door derden te laten voltooien of te herzien, teneinde de Editie/Release cq de Methode te exploiteren.

Artikel 19 Geheimhouding

Partijen verplichten zich over en weer zowel gedurende de looptijd van het Project als na beëindiging daarvan tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie.

Artikel 20 Concurrentiebeding

De leden van het Auteursteam verbinden zich gedurende de duur van deze overeenkomst geen werkzaamheden te verrichten voor een methode of andere uitgave die door zijn inhoud of benaming de exploitatie van de onderhavige Methode zou kunnen schaden, anders dan met schriftelijke toestemming van de uitgever.

Artikel 21 Geschillen

21.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

21.2 Geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst of de exploitatie van het Werk, zullen zoveel mogelijk in goed overleg, onderling worden opgelost. Indien dit onverhoopt niet tot een oplossing leidt, zullen dergelijke geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Aldus overeengekomen en door partijen ondertekend op_____

De Uitgever	**Het Auteursteam**
Learning solution expert	J. van den Boom

Manager Learning solution

Bijlage 1 bij de auteursovereenkomst voor
MODERNE WISKUNDE RELEASE 12.1 HV BB & RELEASE 13.1 OB

1 Puntenpot

1.1 Het honorarium wordt onder de leden van een auteursteam verdeeld volgens een verdelingssysteem, waarbij de hoogte van het honorarium per lid van het auteursteam is gekoppeld aan de geleverde bijdrage aan een release als geheel.

1.2 De geleverde bijdrage wordt berekend aan de hand van een puntenpot. Het aantal toegekende punten uit voornoemde puntenpot aan een auteur is gerelateerd aan de geleverde bijdrage van die auteur aan de betreffende release.

1.3 In onderling overleg stellen de Uitgever en een auteursteam de puntenpot vast. De leden van een auteursteam ontvangen een exemplaar van de vastgestelde puntenpot.

1.4 De puntenpot sluit wanneer de betreffende release is voltooid. Aan de hand van de puntenpot wordt de honorariumverdeling definitief vastgesteld en wordt er dienovereenkomstig uitgekeerd aan de leden van een auteursteam.

2 Verhouding tussen Releases

2.1 Het auteursteam van een nieuwe release wordt beloond op basis van de nieuwe content die is geschreven voor deze nieuwe release. Dit betekent dat de hoogte van het honorarium ten gunste van het auteursteam van de voorgaande release gerelateerd is aan de vernieuwingsgraad van de nieuwe release.

2.2 Aan de start van een nieuwe release wordt een voorcalculatie gedaan van de hoeveelheid nieuwe content, die wordt verwacht in de nieuwe release (hierna genoemd: de "**Voorlopige Vernieuwingsgraad**"). De Voorlopige Vernieuwingsgraad kan jaarlijks worden bijgesteld.

2.3 Bij het sluiten van de puntenpot van de nieuwe release wordt de definitieve hoeveelheid nieuwe content in de nieuwe release vastgesteld (hierna genoemd: de "**Definitieve Vernieuwingsgraad**").

2.4 De jaarlijkse royaltybetaling wordt op basis van cumulatieve royaltyrechten berekend.

2.5 Op basis van de Voorlopige en Definitieve Vernieuwingsgraad wordt het aandeel van de verschillende releases naar rato vastgesteld. Het honorarium wordt dienovereenkomstig uitgekeerd, waarbij 12.9% honorarium tussen de releases wordt verdeeld. De berekening van deze verdeling staat beschreven in de projectnota.

2.6 Een auteursteam, dat aan een release heeft (mee)geschreven, deelt maximaal vier releases mee in een puntenpot en derhalve in de honorariumverdeling. Daarna vervalt deze puntenpot.
Als het aantal jaren van royalty uitbetaling < 9 is, dan deelt een auteursteam 4 releases mee. Is het aantal jaren ≥ 9, dan deelt een team drie releases mee.

2.7 Indien de puntenpot van een release vervalt, zal er geen honorarium meer worden uitgekeerd aan het auteursteam dat meedeelde in de betreffende puntenpot.

***3* Overgangsregeling 11e editie havo/vwo bovenbouw en 12e editie onderbouw**

3.1 Voor het auteursteam van de 11e editie hv bovenbouw en 12e editie onderbouw geldt een overgangsregeling: gedurende de twee releases 12.0/13.0 en 12.1/13.1 ontvangt het auteursteam van de 11e editie hv bb en 12e editie ob, 40% honorarium.

Bijlage 2 bij de auteursovereenkomst voor
MODERNE WISKUNDE RELEASE 12.1 HV BB & RELEASE 13.1 OB

Lijst met auteurs.

Boom, Jeroen van den

Boon, Bert

Doddema, Ferdi

Doekes, Wim

Eikelboom, Arjan

Hidding, Geertrui

Proosdij, Gerard van

Roll, Colin

Sinkeldam, Ron

Aldus overeengekomen en door partijen ondertekend op_____

De Uitgever

Learning solution expert

Het Auteursteam

J. van den Boom

Manager Learning solution